



Дело № 2-1886/2020

Номер дела: **2-1886/2020**

УИН: **79RS0002-01-2020-003371-94**

Дата начала: **25.05.2020**

Суд: **Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Белоусова Ирина Анатольевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Биробиджанского района ЕАО		
ОТВЕТЧИК	Районная детская музыкальная школа, МКУДО		
ОТВЕТЧИК	Администрация МО "Биробиджанский муниципальный район" ЕАО		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			26.05.2020
Передача материалов судье			26.05.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		01.06.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			01.06.2020
Подготовка дела (собеседование)			01.06.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			11.06.2020
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	11.06.2020

Решение

УИД 79RS0002-01-2020-003371-94

Дело № 2-1886/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Биробиджан 10 июля 2020 года

Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области в составе

судьи Белоусовой И.А.,

при секретаре Стрелковой Н.Г.,

с участием:

представителя истца Волохович А.Д.,

представителя МКУДО «Районная детская музыкальная школа» МО «Биробиджанский муниципальный район ЕАО Ли В.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Биробиджане гражданское дело по иску прокурора Биробиджанского района Еврейской автономной области в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области, муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Районная детская музыкальная школа» муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области об обязании совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Биробиджанского района ЕАО обратился в интересах неопределенного круга лиц в суд с иском к администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО, об обязании совершить определенные действия. Свои требования мотивировал тем, что в МКУ ДО «РДМШ» проведена проверка законодательства по противодействию терроризма, по результатам которой выявлены нарушения. В результате проверки установлено, что в МКУ ДО «РДМШ», расположенного в <адрес> отсутствует система видеонаблюдения, в этой связи не обеспечивается обзор всей территории учреждения. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района ДД.ММ.ГГГГ внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму. Из информации директора МКУДО «РДМШ» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что согласно выписки из плана основных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности паспорта безопасности МКУ ДО «РДМШ» от ДД.ММ.ГГГГ определен срок установки системы видеонаблюдения на всей территорий и внутри здания музыкальной школы в срок до 2022 года. Как следует из информации администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ, муниципальной программой «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» <адрес> на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ год № оснащение системой видеонаблюдения по периметру здания МКУДО «Районная детская музыкальная школа» запланировано на 2021 год. Объем денежных средств предусмотрен в размере <данные изъяты> рублей. Таким образом, нарушения МКУ ДО «РДМШ» не устранены. Исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защищенности является обязанностью не только образовательных учреждений, но и органов местного самоуправления. Несоблюдение требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов образования нарушает права неопределенного круга лиц - детей, педагогического и технического

персонала учреждения и других лиц, посещающих школу, на охрану жизни и здоровья, что требует незамедлительного устранения.

Просит суд обязать администрацию муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области до 01.09.2021 произвести финансирование муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районная детская музыкальная школа» муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет средств районного бюджета, для выполнения работ по оборудованию здания системой видеонаблюдения; обязать муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Районная детская музыкальная школа» муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области в срок до 31.12.2021 оборудовать образовательную организацию, расположенную по адресу: <адрес> системой видеонаблюдения.

В судебном заседании помощник прокурора Биробиджанского района Волохович А.Д. доводы и требования искового заявления поддержала в полном объеме, указав, что в иске ошибочно указан адрес образовательной организации улица <адрес>, вместо <адрес>. Также уточнила сроки исполнения решения суда, указав, что просит обязать муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Районная детская музыкальная школа» оборудовать образовательную организацию системой видеонаблюдения в срок до 31.12.2021, при этом, возложив на администрацию МО «Биробиджанский муниципальный район» обязанность по финансированию образовательного учреждения на данные цели в срок до 01.09.2021.

Представитель муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районная детская музыкальная школа» Ли В.Б. с исковыми требованиями согласилась в полном объеме, пояснив, что денежных средств у образовательного учреждения не имеется, в связи с чем требования прокурора до настоящего времени не исполнены.

Представитель администрации МО «Биробиджанский муниципальный район», уведомленный о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился.

С учетом мнения сторон, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося участника.

Суд, выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

Основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, урегулированы Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности".

Согласно пунктам 4, 5 статьи 2 названного закона, основными принципами обеспечения безопасности является приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.

В силу пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

Пунктом 21 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий),

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 определено, что воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается посредством разработки и реализации комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их проявления; организации охраны и оснащения объектов (территорий) современными инженерно-техническими средствами и системами.

В ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности установлено, что в здании муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районная детская музыкальная школа» МО «Биробиджанский муниципальный район», расположенное по <адрес>, отсутствует система видеонаблюдения.

Согласно Уставу муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районная детская музыкальная школа», его учредителем является МО «Биробиджанский муниципальный район» в лице администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район», финансируемым субсидиями из бюджета муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район».

Изложенное, по мнению суда, свидетельствует о том, что вопросы по обеспечению здания учреждения системой видеонаблюдения для безопасности пребывания сотрудников учреждения и детей, находятся в совместном ведении как данного учреждения, так и органа местного самоуправления.

Пунктом 7.1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к полномочиям МО «Биробиджанский муниципальный район» отнесено участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района; организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях……, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Также судом установлено, что помещение, расположенное по <адрес> и находящееся у образовательного учреждения в оперативном управлении, не оборудовано системой видеонаблюдения. Представителями ответчиков данные обстоятельства не оспариваются.

Учитывая, что вышеуказанные действия являются обязательными в силу закона, суд приходит к убеждению об удовлетворении иска прокурора.

В силу ст. 206 ГПК РФ, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Суд, с учетом, установленных по делу обстоятельств, считает возможным установить срок исполнения обязанности МКУДО «Районная детская музыкальная школа» до ДД.ММ.ГГГГ, с учетом возложения обязанности по выделению денежных средств на указанные цели администрацией МО «Биробиджанский муниципальный район» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Данные сроки, по мнению суда, являются разумными.

Согласно ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные сумму зачисляются в доход бюджета, за счет которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчисления, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 56, 194-199 ГПК РФ, суд –

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Биробиджанского района Еврейской автономной области в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области, муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Районная детская музыкальная школа» муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области об обязании совершить определенные действия - удовлетворить.

Возложить на муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Районная детская музыкальная школа» муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области обязанность в срок до 31.12.2021 оборудовать образовательную организацию, расположенную по адресу: переулок Молодежный, <адрес> системой видеонаблюдения

Возложить на администрацию муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области обязанность в срок до 01.09.2021 произвести финансирование муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районная детская музыкальная школа» муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет средств районного бюджета, для выполнения работ по оборудованию здания системой видеонаблюдения.

Решение может быть обжаловано в суд ЕАО через Биробиджанский районный суд ЕАО в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Судья И.А. Белоусова

В окончательной форме решение изготовлено 15.07.2020.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».